

Giriş

Fikri haklar, görsel iletişim ve tasarım bölümü öğrencileri nezdinde iki açıdan önem taşımaktadır. Bu öğrenciler bir taraftan eser meydana getirmekte, diğer taraftan da eser meydana getirirken başkalarının eserlerinden yararlanmaktadır. 1901 Hakk-ı Telif Kanunu ile başlayan serüven 1951 tarihinde kabul edilen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile modern bir korumaya dönüşmüştür. FSEK'in temelinde fikri haklar (dar anlamda) ya da telif hakları olarak da bilinen eser sahibinin hakları bulunmaktadır.

Eser Kavramı

5846 sayılı FSEK'te düzenlenen koruma konularından ilki eserdir. Eser korumasının kapsamının anlaşılabilmesi için öncelikle bir fikri ürünün eser olarak nitelendirilmesinin şartları açıklanmalıdır.

Fikri Ürünün Eser Olarak Nitelendirilmesinin Şartları

Eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve 5846 sayılı Kanunda sayılan kategorilerden birine dâhil olan fikri üründür. Buradan hareketle, bir fikri ürünün eser olarak sayılabilmesi için dört şartın gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar; sahibinin hususiyetini taşıma, kanunda sayılan eser kategorilerinden birine dâhil olması, fikri bir çaba sonucu oluşma ve somut bir biçimde algılanabilir olmadır (Tekinalp, 2004).

FSEK'teki eser kategorileri; ilim ve edebiyat, müzik, güzel sanat eserleri ve sinema eserleridir. Ayrıca işlenme ve derleme eserler de düzenlenmiştir. Bu eser kategorileri sınırlı sayıdadır (Tekinalp, 2004; Ateş 2007, Yavuz 2013; Nal ve Suluk 2023). Sınırlı sayıda olma, sayılanların dışında yeni bir kategori yaratılamayacağı anlamına gelmektedir.

Sadece eser sahibinin özelliklerini taşıyan fikri ürünler eser olarak korunacaktır. Peki bir fikri ürünün, eser sahibinin özelliğini taşıması ne demektir? Bunun eser sahibinin bireysel özelliği, kişisel özelliği olduğu konusunda bir şüphe yoktur (Ateş, 2007). Ancak bu da yeterli değildir. Bu noktada eser sahibinin özelliğinin ne olmadığından başlamak daha açıklayıcı olabilir. Hususiyet, daha önce ortaya konulmamış bir şeyi ortaya koymamak değildir. Patent hukukundaki buluş basamağını aşmak koşulu gibi mevcut olanın ötesinde bir fikri ürün yaratılmasına da gerek yoktur (Ateş, 2007; Arslanlı, 1954). Daha önce hiç düşünülmemiş bir konuda bir çizim yapmak ya da daha önce hiç kullanılmamış bir tekniği, bir rengi kullanmak da değildir. Benzer bir şekilde bir fikri ürünün eşsiz olması da aranmaz (Bozgeyik, 2023).

Bir fikri ürünün eser olarak nitelendirilebilmesi için fikri bir çaba sonucunda meydana getirilmesi gerekmektedir. Fikri bir çaba şartının benimsenmesiyle birlikte, insanoğlu dışındaki canlı cansız tüm varlıklar tarafından meydana getirilen ürünlerin eser olamayacağı kabul edilmiş olmaktadır.

Bir fikri ürünün eser olarak nitelendirilebilmesinin son koşulu onun şekillenmiş olması gerekliliğidir. Aslında bu koşulu eser kategorilerinden birine dâhil olma koşulu ile ilişkili düşünmek de mümkündür. Zira şekillenme koşulu; bir fikri ürünün insan duygularıyla algılanabilecek bir dış şekle bürünmesi gerekliliğine işaret etmektedir (Tekinalp 2004). Kategorilerden birine dâhil olma koşulu uyarınca da bu dış şekil, eser kategorilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekillenmiş olma koşulu, onun kayıt altına yazılmasını ya da yazıya dökülmesini ya da bir eşya üzerine somutlaşmasını gerektirmemektedir. Bu noktada önemli olan husus, fikri ürünün üçüncü kişilerce algılanabilir olmasıdır.

Koruma Kapsamı

Salt fikir, fikir ve sanat eserleri hukukunca korunmamaktadır. Fikir, ancak eser olarak şekillenmişse korunacaktır. Sadece fikirler değil, usuller, yöntem, işlem, sistem, işletme metodu ve keşifler de fikri haklar korumasından yararlanamayacaktır (Yavuz, 2013). Her ne kadar soyut fikirler, fikri hakların koruma konusuna girmiyor olsa da, bu sadece ifade ediliş biçiminin yani şeklin korunacağı anlamında da gelmemektedir (Tekinalp, 2004; Ateş 2007). Zira eser sahibinin hususiyeti kendisini şeklin ve içeriğin bütününde göstermektedir (Tekinalp, 2004).

Reklam konsepti biraz daha somut 100 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Koruma Kapsamı 4 olmakla birlikte, reklam fikri ile reklam projesi arasında kalan bir aşamadır. Reklam konseptleri ajanslar tarafından açılan konklara sunuldukları için yarışa kazanamayan konseptlerin sonradan ajanslar tarafından kullanılmasının fikri hak ihlali olup olmadığı akıllara gelmektedir. Bu noktada konunun tartışmalı olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır (Nal ve Suluk 2023; Yaşar, 2011).

Eser Kategorileri

5846 sayılı Kanunda ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri eser kategorisi olarak sayılmıştır. Bunun dışında ayrıca işlenme ve derleme eserler de düzenlenmiştir.

- İlim ve Edebiyat Eserleri
- Herhangi Bir Şekilde Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eser
- Sözsüz Sahne Eserleri
- Estetik Nitelik Taşımayan Fotoğraf ve Çizimler
- Müzik Eserleri
- Güzel Sanat Eserleri
- Sinema Eserleri
- İşlenme ve Derleme Eser

İşlenme eserde mevcut bir eser yeni bir şekle dönüştürülmektedir (Öztrak, 1971; Erel 2009). Derleme eser, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eser olarak tanımlanmıştır.

Veri tabanlarının hem FSEK m.6/1(11) kapsamında işleme ve derleme eser olarak hem de FSEK ek madde 8 kapsamında kendine özgü bir şekilde korunması mümkündür. FSEK ek m.8’de ise bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından, esaslı bir nispet dâhilinde yatırım yapan veri tabanı yapımıcısına birtakım haklar tanınmıştır. Artık burada eserden söz edilmemektedir. Seçme ve toplamada, verilerin bir araya getirilişinde, düzenlenişinde, seçilişinde bir düşünce yaratıcılığı aranmaz. Burada bir yatırım söz konusudur. Yatırımının karşılığında veri tabanı yapımıcısına Kanun belirli haklar tanımıştır.

Eser Sahipliği

Eser sahibi, onu meydana getirendir (FSEK m.8). Eserin meydana getirilmesi fikri bir çaba gerektirdiğinden, tüzel kişilerin örneğin bir yapım şirketinin veya ajansın eser sahibi olması mümkün değildir (Yavuz 2013). Yapay zekâ tarafında meydana getirilen ürünlerin eser niteliği ve dolayısıyla eser sahipliği tartışmalıdır (Yılmaztekin 2020).

Eser Sahipliğinin Kazanılması

Eser sahipliği, eserin meydana getirilmesi fiiliyle kendiliğinden kazanılmaktadır. Eser sahipliğini ve eser sahipliğinden doğan hakları kazanabilmek için, eser sahibinin, herhangi bir yere kayıt veya tescil yaptırması gerekmez. Bunun dışında bazı eserler bakımından öngörülen bandrol yükümlülüğü ya da işaretleme yükümlülüğüne aykırı davranılması, fikri ürünün eser niteliğini etkilemeyecektir (Nal ve Suluk, 2023).

Birden Fazla Kişinin Eser Sahipliği

Birden fazla kişinin kendi hususiyetlerini katarak bir eser ortaya koymaları da mümkündür. İşte bu noktada eser sahipliği söz konusu olacaktır. Birden fazla kişinin hususiyetlerini katmak suretiyle meydana getirdikleri eserlerde eser sahipliği iki ayrı başlık altında incelenmektedir: Ortak (müşterek) eser sahipliği ve elbirliği (iştirak) hâlinde eser sahipliği.

Ortak eser sahipliğinde bağımsız eserlerin, eser sahiplerinin rızalarıyla tek bir eser olarak birleştirilmesi söz konusudur (Erel, 2009). Bağlı eser olarak da adlandırılan (Ayiter 1972; Öztan, 2008; Demirel 2016) ortak eser sahipliğinde eserler ve dolayısıyla eser sahiplerinin hususiyeti birbirinden ayrılabilir. Örneğin resimli kitaplarda, kitap bir bütün olmakla birlikte metin kısmının yazarı ile resimleri yapan kişinin birbirinden ayrı olduğu durumlarda, her birinin hususiyeti birbirinden ayrılabilir.

Eser sahipliği birliği olarak da anılan elbirliği halinde eser sahipliğinde ise, eseri meydana getirenlerin meydana getirdikleri kısımlar eser bozulmadan birbirinden ayıramamakta (Ayiter 1972; Tekinalp, 2004; Demirel 2016), ayrılrsa dahi bu parça eser niteliği taşımamaktadır (Erel 2009). Böylece eser sahipleri birlikte ayrılmaz bir bütün ortaya koymaktadır.

Mali hakları Kullanma Yetkisinin Başkasında Olması

Kimi hallerde eser sahipliği eseri meydana getiren olmak kaydıyla, hakları kullanma yetkisinin bir başkasında olduğunu düzenlenmiştir.

FSEK m.18/2 uyarınca çalışanlar tarafından meydana getirilen eserlerde, haklar, çalıştırıcı tarafından kullanılacaktır. Bunun için ilk koşul; eserin, çalışan tarafından meydana getirilmelidir. Çalışan; iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi olabileceği gibi sair mevzuata tabi bir memur da olabilir. Burada önemli olan çalışan ve çalıştırıcı arasında bir bağımlılık ilişkisinin bulunmasıdır (Polater 2019; Toprakaya 2022). İkinci olarak eser, çalışanın işini görürken meydana getirilmiş olmalıdır. Eserin iş yerinde ya da mesai saati içerisinde ortaya konulmasının herhangi bir önemi yoktur (Öztan, 2008).

Kanunda konuya ilişkin yapılan diğer bir düzenlemede birden fazla kimsenin katılımıyla meydana getirilen eserlere ilişkindir. Burada önemli olan husus eserin ayrılmaz bir bütün teşkil etmesidir. Eser ayrılabilirse, hususiyet katan herkes kendi kısmının sahibidir ve kendi kısmına ilişkin hakları kullanma yetkisine sahiptir. Ancak eser ayrılmaz bir bütünse, kanun, bu durumda bu kişileri bir araya getiren lehine bir düzenle öngörmüştür.

Eser Sahipliği Karineleri

Fikri haklarda marka veya patentte olduğu gibi bir tescil sistemi bulunmadığından, haklar eserin meydana getirilmesi ile kazanıldığından tüm eserleri ve eser sahiplerinin kim olduğunu gösteren sicil yoktur. Sadece isteğe bağlı bir tescil sistemi bulunmaktadır. Bu durumda eser sahibinin kim olduğu nasıl belirlenecektir? Kanun, konuya ilişkin kolaylık sağlanması için bir takım hukuken karine olarak adlandırılan varsayımları kabul etmiştir. Yayınlanmış bir eser nüshasında veya güzel sanat eserinde bir kişinin adı veya tanınmış müstear adı eser sahibi olarak gösterilmişse artık o kişi eser sahibi olarak kabul edilmektedir.

Eser Sahibinin Hakları

Eser sahibi, eserin meydana getirilmesiyle birlikte, eser sahipliği sıfatını ve eser sahipliğinden doğan hakları kazanır.

Eser Sahibinin Manevi Hakları

Manevi haklar, kişilik hakkından farklı olup eser sahibinin eseri ile arasındaki bağı dolayısıyla oluşmaktadır (Tekinalp 2004). Sınırlı sayıda olduğu kabul edilen bu haklar, mali haklardan farklı olarak devredilemez, ölüme bağlı tasarruflara konu olamaz ve miras ile intikal edemez. Eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakların nasıl kullanılabileceği FSEK m.19’da düzenlenmiştir. Ayrıca mali hakların aksine manevi hakların kullanımı süreye de bağlı değildir (Tekinalp, 2004; Merdivan, 2013).

Eser sahibinin manevi hakları; umuma arz, adın belirtilmesi, eserin bütünlüğünün korunması ve eserin aslına erişim hakkıdır.

Umuma Arz Hakkı

Eserin umuma arz edilmesi, eser sahibinin kişisel çevresi dışına çıkartılması anlamına gelmektedir (Nal ve Suluk, 2023). Eser sahibi, eserini, kendisi ya da onun rızasıyla üçüncü bir kişi tarafından özel alanından çıkartıp, kendi kontrolü dışında kalan kişilerin bilgisine sunarsa artık, eser umuma arz edilmiş olacaktır (Öztan, 2008).

Adın Belirtilmesi Hakkı

Eser sahibi, eserde adının yer alıp almayacağına ya da nasıl yer alacağına karar verme konusunda yetkili tek kişidir. Eserde adının yer alması için bunu talep etmesine gerek yoktur. Kanun eser sahibinin adının nerede belirtileceğini ayrıca düzenlememiştir. Bu eserin türüne ve niteliğine göre değişmektedir.

Eserin Bütünlüğünün Korunması Hakkı

Eserin bütünlüğünün korunması ya da eserde değişiklik yapılmasını engelleme yetkisi uyarınca kimse, eser sahibinin izni olmadan, eserde ya da eser sahibinin adında bir değişiklik yapamayacak- 110 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Koruma Kapsamı 4 tır. Burada korunmak istenen menfaat eser sahibinin hususiyetidir. Eserde değişiklik yapılması durumunda eser sahibinin hususiyeti bozulmuş olacaktır. Eser sahibinin hususiyeti bozulursa da artık korunmaya değer bir menfaat kalmayacaktır (Tosun, 2016). O halde kural olarak eserde herhangi bir kısaltma, değişiklik veya ekleme yapılamayacaktır.

Eserin Aslına Ulaşma Hakkı

Eser sahibinin malik ve zilyede karşı hakları diğer haklardan farklılık göstermektedir. Bu haklar; sadece bazı eserler bakımından öngörülmüştür.

Eser Sahibinin Mali Hakları

Mali haklar; eser sahibinin eserinden ekonomik olarak yararlanmasına ilişkindir. Mali haklar da sınırlı sayıda olup, birbirine bağlı değildir. Manevi haklardan farklı olarak mali haklar; devredilebilir, ölüme bağlı tasarruflara konu olabilir ve mirasla intikal edebilir (Tekinalp, 2004). Bu haklar yine manevi haklardan farklı olarak bir süreye tabidir. Bu süre eserin alenileşmesiyle başlamakta ve eser sahibinin ölümünden 70 yıl sonra sona ermektedir. Bu süre sonunda herkes mali haklardan dilediği şekilde yararlanabilir (FSEK m.26).

İşleme Hakkı

Mevcut bir eserin yeni bir şekle büründürülmesi, yeni bir biçime sokulması olarak tanımlanması mümkündür (Öztrak, 1971; Yarsuvat, 1977; Öztan, 2008). Bu dönüşüm yapılırken, asıl esere bağlı kalınması durumunda, asıl eserin özelliklerinin hala sonraki eserde varlığını sürdürmesi durumunda artık işleme hakkı ihlalden söz edilecektir. Kanunda bir işlemeden faydalanma hakkının münhasıran eser sahibinde olduğu belirtilmiştir (FSEK m.21).

Çoğaltma Hakkı

Çoğaltma; herhangi şekilde veya yöntemde, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, geçici ve sürekli olarak ikinci bir kopya çıkartılmasıdır. Kanun hangi eylemlerinde çoğaltma sayılabileceği konusunda bazı örnekler vermiştir. Buna göre; eserin aslından ikinci bir kopya çıkartılması, eserin bütün bilinen teknikler veya ileride çıkacak teknikler ile her türlü ortama kayıt edilmesi, her türlü ses veya müzik kaydı ile mimari eserlerine ait plan, proje ve krokinin uygulanmasının çoğaltma olduğu Kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. (FSEK m.22).

Yayma Hakkı

Yayma hakkı eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını; kiralamak, ödünç vermek, satışa sunmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkıdır. Bu hak kendi içerisinde farklı yetkileri barındırmaktadır. Satışta belirli bir bedel karşılığında mülkiyetin alıcıya geçirilmesi söz konusu iken, kiralamada belirli bir bedel karşılığında kiralayana sınırlı bir süre ile eseri kullanabilme imkânı tanınmaktadır. Ödünç vermede ise, bedelsiz bir şekilde eser sınırlı bir süre ile başkasının kullanımına bırakılmaktadır (Ateş, 2003).

Temsil Hakkı

Yayma hakkında bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satılması, kiralınması, ödünç verilmesi veya sair surette dağıtılması söz konusu iken temsil hakkında; bir eserin okunması, çalınması, gösterilmesi suretiyle temsil edilmesi söz konusudur (FSEK m.24)..

Umuma İletim Hakkı

Umuma iletim hakkının konusu bir eserin işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletimidir. Umuma iletim kendi içerisinde üç yetkiyi barındırmaktadır: Yayın ve yeniden yayın, eserlerin telli/telsiz araçlarla satışı, kamunun erişimine sunma.

Yeniden Satış Hakkı

Yeniden satış hakkı da; manevi haklar arasında yer alan malik ve zilyete karşı olan haklarda olduğu gibi sadece sınırlı sayıda eser bakımından öngörülmüştür.

Eser Sahibinin Haklarının Sınırlanması

Eser sahibinin haklarının sınırları FSEK m.30-47 arasında düzenlenmiştir. Eser sahibinin hakları mutlak yani herkese karşı ileri sürülebilen tekelle haklardır. Ancak eser sahibine bu hakların tanınmış olması, başkalarının bu eserlerden yararlanabilmesini engellemektedir. Oysa kimi zaman ifade özgürlüğü, sanat özgürlüğü, bilim özgürlüğü, basın özgürlüğü kimi zaman kamu düzeni gibi gerekçelerle bu eserlerden belirli bir oranda yararlanılması gerekmektedir. Böylece kamunun menfaati ile eser sahiplerinin menfaatleri arasında adil bir dengenin tesis edilmesi gerekmektedir (Ateş, 2003).

Kamu Düzeni Düşüncesiyle Getirilen Sınırlama

FSEK m.30'da düzenlenen bu sınırlama, eserlerin mahkeme ve diğer resmî makamlar huzurunda ve alelittak

zabıta ve ceza işlerinde bir işleme konu edinmek üzere kullanılmasını düzenlemektedir.

Genel Menfaat Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar

Genel menfaat düşüncesiyle getirilen sınırlamalar başlığı altında mevzuat ve içtihat, söz ve nutuk, temsil serbestisi, eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eser meydana getirme, iktibas serbestisi, gazete içeriği ve haber sınırlamaları yer almaktadır.

Özel Menfaat Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar

Kanunun sistemiği incelendiğinde, özel menfaat düşüncesiyle getirilen sınırlamalar altında şahsen çoğaltma, kopya ve teşhir ile umuma açık mahallerde eser ve koruma konularının kullanımı maddeleri yer almaktadır. Umuma açık mahallerde kullanımın kanun sistemiği bakımından yeri yanlış olmakla birlikte bu başlık altında ele alınmıştır. Engellilere tanınan istisnalar ise ek madde de düzenlenmiştir.

Engelliler İstisnası

Ek madde 11'de düzenlenen bu sınırlama, engellilerin özellikle görme engellilerinin telif hakkına konu eserlerden daha kolay yararlanmasını amaçlamaktadır.

Koruma Konularının Umuma Açık Mahallerde Kullanımı

FSEK m.41 girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimini düzenlemektedir.

Bağlantılı Haklar

Bağlantılı Hak Sahipleri

Bağlantılı hak sahipleri; icracı sanatçılar ve icracıyı organize eden müteşebbisler ile, fonogram yapımcıları, radyo ve televizyon kuruluşları ile film yapımcılarıdır.

Bağlantılı Hakların Sınırları

Koruma süresini de bir sınırlama olarak kabul ederek, öncelikle koruma sürelerinden başlayabiliriz.

- İracı sanatçının mali haklarını koruma süresi tespit veya alenileşmeden itibaren 70 yıldır.
- İcrayı organize eden müteşebbislerin haklarının koruma süresi Kanunda düzenlenmemiştir.
- Fonogram yapımcısının haklarının koruma süresi ilk tespitten itibaren 70 yıldır.
- Film yapımcısının haklarının koruma süresi ilk tespitten itibaren 70 yıldır.
- Yayın kuruluşunun haklarının koruma süresi ilk yayından itibaren 70 yıldır.

Bunun dışında FSEK m.80'de bu hakların sınırları sayılmıştır.

Eser Dışı Koruma Konuları

Haksız Rekabete Dayalı Eser Dışı Koruma Konuları

Eser niteliği taşımayan koruma konularından eser adı ve alameti ile işaret, ses ve resmin korunması haksız rekabete dayanmaktadır.

Kişilik Hakkına Dayalı Eser Dışı Koruma Konuları

FSEK m.83 ve FSEK m.84'te haksız rekabet koruması öngörülmüşken, FSEK m.85'te düzenlenen mektup, hatıra ve benzeri yazılar ile FSEK m.86'ta yer alan resim ve portrelerde kişilik hakkı koruması gündeme gelecektir.